

Số: 802/QĐ-ĐHKTCTCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Văn bản hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ số 13/VBHN-VPQH ngày 8 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-ĐHKTCTCN ngày 24/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học- Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ- ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

Điều 1. Mục đích ban hành và các nguyên tắc xây dựng Quy định

1. Mục đích

Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ (KH-CN) được ban hành nhằm giúp các cá nhân và đơn vị trong Nhà trường có cơ sở để đánh giá và tự đánh giá, giúp Nhà trường có những chính sách và kế hoạch phát triển KH-CN phù hợp, thúc đẩy hoạt động KH-CN và đảm bảo chất lượng trong hoạt động KH-CN của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

2. Nguyên tắc xây dựng:

- Đảm bảo tự do nghiên cứu khoa học
- Cung cấp môi trường, điều kiện cho giảng viên, cán bộ, sinh viên nghiên cứu khoa học
- Phát triển văn hóa ứng xử trung thực, nhân văn và hợp pháp trong KH-CN

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

2. Văn bản này áp dụng đối với các cán bộ, giảng viên, của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tham gia hoạt động KH-CN.

Điều 3. Giải thích từ ngữ, khái niệm

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Liêm chính học thuật là cách hành xử ngay thẳng, trung thực và có trách nhiệm trong học thuật được thể hiện trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo (giảng dạy, học tập) và các hoạt động sáng tác, sáng tạo khác.

2. Hành vi vi phạm liêm chính học thuật là hành vi không ngay thẳng, không trung thực, lừa dối, thiếu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bao gồm (nhưng không giới hạn) các hành vi sau: đạo văn/tự đạo văn, gian lận, bịa đặt, hỗ trợ hành vi không trung thực.

3. Sản phẩm học thuật bao gồm hai nhóm:

a) Nhóm sản phẩm nghiên cứu, bao gồm: Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế; bài tham luận, báo cáo khoa học trong các kỳ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có phản biện; sách/chương sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách giáo trình; sản phẩm dạng quy trình của nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH-CN) các cấp; báo cáo khoa học là sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH-CN các cấp; các sản phẩm khác có quyền tác giả, phát minh, sáng chế và giải pháp hữu ích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Nhóm sản phẩm đào tạo, bao gồm: Tiểu luận; báo cáo thực tập; đồ án tốt

nghiệp; luận văn cao học.

4. Đạo văn, tự đạo văn

a) *Đạo văn* là việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ ý tưởng, tác phẩm, hoặc tài sản trí tuệ của người khác (viết hoặc dưới một hình thức khác) mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ; hoặc sử dụng, công bố sản phẩm do thuê hoặc nhờ người khác thực hiện dưới tên mình.

b) *Tự đạo văn* là hành vi sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm học thuật đã công bố của mình vào sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ.

5. *Gian lận* là hành vi sử dụng hình thức gian dối, ngụy tạo, đánh lừa, và/hoặc thể hiện, trình bày, khai báo không đúng sự thật về hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, học thuật khác của bản thân.

6. *Bịa đặt* là hành vi cố ý trình bày sai lệch hoặc tạo dựng bất kỳ thông tin hay trích dẫn nào không có thật trong hoạt động học thuật.

7. *Mức độ trùng lặp* là mức độ giống nhau về nội dung thông tin, dữ liệu, số liệu, biểu đồ giữa các sản phẩm học thuật của các tác giả khác nhau hoặc cùng một tác giả được đem ra đối sánh trực tiếp hoặc thực hiện thông qua phần mềm chuyên dụng được Nhà trường chấp thuận sử dụng.

8. Hỗ trợ hành vi không trung thực trong nghiên cứu, đào tạo là hành vi hành động hoặc không hành động để hỗ trợ hoặc cố gắng hỗ trợ, bao che hoặc thực hiện không đầy đủ, thiếu trách nhiệm của bản thân để cá nhân khác thực hiện hành vi không trung thực.

Điều 4. Tiêu chuẩn năng lực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu, những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ;

2. Nắm vững các kiến thức của chuyên ngành cơ bản và các lĩnh vực liên quan, nắm vững cách sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư trong nghiên cứu khoa học và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

3. Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu, có khả năng tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyên gia công nghệ phục vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh;

4. Có khả năng tổ chức hướng dẫn sinh viên NCKH; hướng dẫn thảo luận, hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của từng sinh viên để đào tạo, bồi dưỡng tài năng;

5. Có khả năng sử dụng tốt 01 trong 7 loại ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Thái trong trao đổi chuyên môn, tra cứu tài liệu.

6. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng phục vụ hoạt động khoa học công nghệ chuyên môn.

7. Hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao

Điều 5. Tiêu chuẩn đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ

1. Tôn trọng ý tưởng của người khác; không sao chép, biến ý tưởng của người khác thành ý tưởng, đề xuất của mình.

2. Tuân thủ nguyên tắc trong tuyển chọn/giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà trường. Không sử dụng đề tài, nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt ở nơi này để tham gia tuyển chọn, nhận tài trợ ở nơi khác.

3. Không sử dụng quyền lực, mối quan hệ hay vật chất để tác động vào việc tuyển chọn, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh; hoặc tác động nhằm có lợi cho mình hay người khác trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học không đúng với quy định quản lý và thông lệ khoa học.

4. Không bịa đặt, ngụy tạo đối tượng nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ - lý lịch khoa học.

5. Tôn trọng bản quyền, quyền tác giả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ; thực hiện trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo chính xác, rõ ràng, minh bạch; tuân thủ triệt để tỷ lệ được phép trích dẫn tối đa theo từng đề tài/nhiệm vụ/ lĩnh vực theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

6. Trung thực, minh bạch trong thực hiện nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu; đánh giá công bằng, kịp thời, có trách nhiệm và bảo mật thông tin đối với các công trình nghiên cứu của người khác. Có trách nhiệm tự tạo ra hoặc phối hợp với các tác giả khác tạo ra các sản phẩm học thuật hoàn thiện, chất lượng. Trung thực trong công bố các thông tin. Nghiêm cấm các hành vi đạo văn, tự đạo văn, bao gồm và không giới hạn bởi các hành vi:

a) Sao chép nguyên văn (giống hệt về mặt từ ngữ, hình ảnh, đồ thị, câu chữ,...), trình bày hoặc dịch đoạn văn hay ý tưởng của người khác/của bản thân ở sản phẩm học thuật đã công bố trước đó mà không có trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ;

b) Sao chép một phần, thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của người khác/của bản thân ở sản phẩm đào tạo đã công bố trước đó như tiểu luận, đồ án, luận văn, luận án mà không trích dẫn nguồn một cách trung thực và đầy đủ;

c) Trích dẫn nguồn không chính xác, không đầy đủ trong phần “Tài liệu tham khảo”;

d) Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết, thiết kế, biểu đồ, dữ liệu nghiên cứu của người khác/của bản thân ở sản phẩm học thuật đã công bố trước đó mà không nêu rõ nguồn;

e) Sử dụng, công bố sản phẩm do thuê hoặc nhờ người khác thực hiện dưới tên mình, bao gồm cả các hành vi được đề cập tại điểm a, b, c và d khoản này.

7. Không tự ý đưa tên người khác, không giả mạo chữ ký người khác trong danh sách thành viên nghiên cứu, hồ sơ đề tài, nhiệm vụ KHCN, không đưa tên người không có liên quan vào danh sách thành viên nghiên cứu; tôn trọng sự đóng góp của các thành viên nhóm nghiên cứu, những người hỗ trợ, các bên liên quan trong quá trình triển khai nghiên cứu khoa học, hoàn thành và công bố sản phẩm học thuật; phải có ý kiến của các đồng tác giả về việc ghi hoặc không ghi tên của họ trong các ấn phẩm khoa học nếu không có thỏa thuận khác; tuân thủ quy định về quyền tác giả khi công bố sản phẩm học thuật; không tự ý lấy công trình, công bố của tập thể tác giả để đăng ký dự thi, xét sáng kiến, xét thi đua khen thưởng khi chưa có sự đồng ý của các đồng tác giả; trường hợp các công trình khoa học, nhiệm vụ KHCN đề xuất xét công nhận sáng kiến, thi đua, khen thưởng cần phải được sự thống nhất về tỷ lệ đóng góp của tất cả các thành viên tham gia.

8. Không vì lợi ích cá nhân để gây trở ngại hoặc can thiệp vào việc trình bày đầy

đủ và khách quan kết quả nghiên cứu hoặc gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu trong công bố khoa học chung.

9. Không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.

10. Đối với cán bộ, giảng viên: có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn người học tuân thủ quyền tác giả, cách thức trích dẫn nguồn thông tin tham khảo đầy đủ, chính xác theo quy định để tránh vi phạm liên chính học thuật.

Điều 6. Mức độ trùng lặp khi trích dẫn trong sản phẩm học thuật

Trong các sản phẩm học thuật, phải tuân thủ các quy định về trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, đồng thời tỷ lệ trích dẫn thông tin phải phù hợp, cụ thể mức độ trùng lặp của sản phẩm học thuật so với các tài liệu tham khảo phải đảm bảo:

1. Đối với các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ: tối đa 20%.

2. Đối với các sản phẩm học thuật không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ (ngoại trừ các sản phẩm học thuật thuộc lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị): tối đa 30%; Đối với lĩnh vực Luật, Lý luận chính trị: tối đa 35%.

Điều 7. Trách nhiệm của các Phòng chức năng trong thực hiện liên chính học thuật

Các Phòng chức năng có trách nhiệm như sau:

1. Phòng Khoa học - Công nghệ:

a) Đầu mối thực hiện công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này trong Nhà trường;

b) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện LCHT, xử lý vi phạm LCHT;

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học trong Nhà trường;

d) Khảo sát, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng việc sử dụng phần mềm kiểm tra trùng lặp, áp dụng trong Nhà trường;

e) Đầu mối tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu/hành vi vi phạm LCHT liên quan đến sản phẩm nghiên cứu.

2. Phòng Đào tạo:

a) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ trong công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định này trong Nhà trường;

b) Thực hiện tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện LCHT, xử lý vi phạm LCHT;

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học trong Nhà trường;

d) Đầu mối tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu/hành vi vi phạm LCHT liên quan đến sản phẩm đào tạo.

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xử lý các cá nhân vi phạm LCHT;

b) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện LCHT tới các đơn vị, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học trong Nhà trường;

4. Phòng Thanh tra pháp chế:

a) Tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm LCHT trong toàn trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các

đơn thư, ý kiến phản ánh theo quy định;

b) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ, Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị chuyên môn trong việc xử lý ban đầu về vi phạm LCHT;

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xử lý các cá nhân vi phạm LCHT.

5. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên:

a) Đưa nội dung yêu cầu về LCHT vào hoạt động sinh viên, tuyên truyền và giáo dục ý thức, quy tắc, tuân thủ trong học tập, nghiên cứu của người học;

b) Có biện pháp xử lý thích ứng đối với các trường hợp cố ý, cố xúi vi phạm LCHT.

Điều 8. Xử lý các vi phạm trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đơn vị hoặc cá nhân nào có một trong các hành vi sau đây tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường:

1. Có một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điều 7 của Quy định này;

2. Sử dụng sai mục đích kinh phí dùng cho nghiên cứu khoa học;

3. Gian lận để được hưởng ưu đãi, khen thưởng trong hoạt động KHCN

4. Vi phạm các qui định về tuyển chọn, giao nhiệm vụ NCKH, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN, chương trình, đề tài, dự án.

5. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về KHCN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung văn bản này do Hiệu trưởng quyết định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân báo cáo bằng văn bản về Ban Giám hiệu, thông qua các đơn vị chức năng để Nhà trường kịp thời giải trình, điều chỉnh, bổ sung nội dung cho đúng quy định và phù hợp với thực tế./.

HIỆU TRƯỞNG